Odměňování pracovníků

Při odměňování se můžeme setkat se dvěma pojmy, které jsou sice rozdílné, ale mají stejný význam. Jde o mzdu a plat. Rozdíl je ale v tom, že mzdu dostávají pracovníci v soukromém sektoru, zatímco plat náleží zaměstnancům ve státní sféře.

Typy mezd
Mzda je cenou za práci. Existuje několik typů mezd:

- **časová** – výše mzdy závisí na odpracovaném čase. Používá se u zaměstnanců, jejichž výkon nelze měřit (např. vedoucí a administrativní pracovníci), popř. u zaměstnanců, kteří nemůžou ovlivnit pracovní tempo. Je dána hodinovou sazbou, nebo jako měsíční stálý plat.
- **úkolová** – je závislá na odvedené práci. Používá se tam, kde se dá výkon zaměstnance změřit (např. dělníci vyrábějící určitý počet kusů výrobku za určitou dobu).
- **podílová** – výše mzdy závisí na dosažených výsledcích. Je stanovena určitým podílem (provizí) z těchto výsledků. Čím vyšší jsou dosažené výsledky, tím vyšší je i mzda. Často využívaná u prodejců, dealerů apod.
- **kombinovaná (smíšená)** – je kombinací více typů mezd, například časové a podílové.

V některých oblastech (např. zemědělství) se můžeme setkat též s **naturální mzdou**, kdy se část mzdy či odměn vyplácí v naturáliích (např. brambory, obilí apod.).

Struktura mzdy

Mzda se skládá z několika složek, jejichž souhrn tvoří tzv. hrubou mzdu. Jedná se o následující složky:

- **Základní mzda** – je dána množstvím odvedené práce. Jak jsme již řekli před chvílí, rozeznáváme mzdu časovou, úkolovou, podílovou a smíšenou.
- **Pobídkové složky mzdy** – jedná se o různé ***odměny*** (za určité výsledky práce), ***příplatky*** (za práci v noci, za přesčas, ve svátek, v sobotu a neděli, ve ztíženém prostředí), ***prémie*** (závisí na dosažení určitých výsledků, stanovují se často procentem ze mzdy), ***osobní ohodnocení***, ***podíly na zisku*** a tzv. ***13. plat***.
- **Náhrady mzdy** – za dobu, kdy zaměstnanec nepracoval, ale měl by na mzdu nárok. Jde o ***náhradu za dovolenou***, ***dávky nemocenského pojištění*** (vyplácí se od 1. dne, firma platí prvních 14 dnů), ***odstupné***.

Výpočet mzdy

Při výpočtu mzdy vycházíme z tzv. ***hrubé mzdy***, která je souhrnem základní mzdy, pobídkových složek a náhrad mzdy.
Od hrubé mzdy pak odečítáme určité srážky:
- *sociální pojištění*, které zaměstnanec odvádí na důchodové zabezpečení a nemocenské pojištění (6,5 %) + od **1.1.2024 nemocenské pojištění placené zaměstnancem 0,6 %** (7,1 %)
- *zdravotní pojištění,* které je určeno zdravotním pojišťovnám na úhradu lékařských ošetření apod. (4,5 %)
- *zálohu na daň z příjmu* (15 %).

Po odečtení těchto srážek dostaneme tzv. ***čistou mzdu***.

Pokud jde o výpočet sociálního a zdravotního pojištění, počítáme je z hrubé mzdy (částky zaokrouhlujeme vždy na celé Kč nahoru). Zálohu na daň z příjmu 15 % počítáme z hrubé mzdy. Pro snížení výše daně slouží tzv. slevy na dani, které si zaměstnanec může od daně odečíst. Jde o

slevu na poplatníka, která náleží každému zaměstnanci (2 570 Kč), popřípadě slevu na dítě, manželku či manžela v domácnosti (podmínkou je, že musí pro uplatnění slevy pečovat o dítě do 3 let a nemá příjem vyšší jak 68.000 Kč), při invaliditě.

Sleva na dítě:

- na jedno dítě: 1 267 Kč
- na druhé dítě: 1 860 Kč
- na třetí a každé další dítě: 2 320 Kč

Příklad výpočtu mzdy:
Předpokládejme, že má zaměstnanec základní měsíční mzdu 25 000 Kč a byla mu udělena odměna 1 000 Kč. Zaměstnanec je ženatý a má 1 dítě. Zaměstnanec neměl v měsíci žádnou dovolenou, ani nebyl nemocný. Má podepsané prohlášení poplatníka (růžový formulář).

Základní mzda	25 000,-
Odměny	1 000,-
Hrubá mzda	**26 000,-**
Zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy)	1 170,-
Sociální pojištění (7,1 % z hrubé mzdy)	1 846,-
Záloha na daň z příjmu (15 % z hrubé mzdy)	3 900,-
sleva na poplatníka	- 2 570,-
sleva na dítě	- 1 267,-
Záloha po slevách a zvýhodněních	63,-
Čistá mzda (hrubá mzda - SP - ZP - záloha po slevách)	**22 921,-**

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem: 24,8 % z hrubé mzdy: 6 448 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem: 9 % z hrubé mzdy: 2 340 Kč

Pokud již zaměstnanec nemá žádné jiné srážky (např. spoření, výživné), které mu sráží zaměstnavatel přímo ze mzdy, je čistá mzda částkou, kterou dostane k výplatě. Mzda se vyplácí zpětně ke stanovenému termínu. Je vyplácena bezhotovostně na bankovní účet, případně v hotovosti na pracovišti.

Sociální a zdravotní pojištění

Jde o povinné odvody, které snižují příjmy poplatníka.
Poplatníky jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé a OSVČ.
Pro firmy je to daňově uznatelný náklady (výdaj). Pro zaměstnance představuje srážku ze mzdy.
Plátci jsou zaměstnavatelé a OSVČ.

Sociální pojištění je příjmem státního rozpočtu. Hradí se z něho dávky nemocenského pojištění (nemocenská, mateřská), dávky důchodového pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace).
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem: 24,8 % z hrubé mzdy
Sociální pojištění placené zaměstnancem: 7,1 % z hrubé mzdy (6,5 % + 0,6% nemocenské pojištění)

Zdravotní pojištění není příjmem státního rozpočtu. Vytváří se z něho fond zdravotního pojištění, ze kterého se hradí léčebná péče (prostřednictvím zdravotních pojišťoven).
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem: 9 % z hrubé mzdy
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem: 4,5 % z hrubé mzdy

Vznik a ukončení pracovního poměru

Vznik pracovního poměru

Existují tři způsoby vzniku pracovního poměru:

a) ***uzavřením pracovní smlouvy*** – asi nejběžnější způsob uzavření pracovního poměru. Pracovní smlouva obsahuje náležitosti, které můžeme rozdělit podle důležitosti na dvě skupiny:
   1) podstatné náležitosti – bez těchto náležitostí je pracovní smlouva neplatná. Jde o druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce
   2) ostatní náležitosti – jde o náležitosti, které jsou v rámci uzavření pracovního poměru sjednány, ale nemusejí být uvedeny v pracovní smlouvě (musí být ale sjednány písemně). Jedná se např. o výši mzdy, délku pracovní doby, ujednání o dovolené, zkušební době apod.

b) ***jmenováním*** – tímto způsobem se uzavírá pracovní poměr u řídících pracovníků. Tyto pracovníky jmenuje jejich nadřízený. Majitel podniku jmenuje jeho ředitele, ředitel jmenuje svého zástupce apod.

c) ***volbou*** – využívá se u takových míst, kde zvolený představitel reprezentuje zájmy a názory těch, kteří ho zvolili. Jde například o starostu, který reprezentuje zájmy obyvatel města, předsedu představenstva, který reprezentuje zájmy akcionářů apod.

Ukončení pracovního poměru

Existuje několik způsobů, jak dochází k ukončení pracovního poměru:

- ***dohodou*** – jedná se o oboustranný akt, kdy se obě strany (zaměstnavatel a zaměstnanec) dohodnou na ukončení pracovního poměru. Dohoda musí být uzavřena písemně, důvod může i nemusí být uveden.
- ***výpovědí*** – jde o jednostranný akt, tzn. že se jedna strana rozhodne ukončit pracovní poměr, a to bez ohledu na souhlas druhé strany. Zaměstnanec nemusí uvádět důvod své výpovědi, naopak zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodů uvedených v zákoníku práce (např. pro neuspokojivé výsledky, porušení pracovní kázně, nadbytečnost apod.). Pokud dává zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost, náleží zaměstnanci odstupné v minimální výši 1 až 3 průměrných měsíčních platů (dle délky trvání prac. poměru – do 1 roku 1 průměrný výdělek, 1 až 2 roky 2 průměrné výdělky, 2 a více let 3 průměrné výdělky). Výpověď musí být prokazatelně doručena druhé straně. Pracovní poměr končí po uplynutí tzv. **výpovědní doby** (obvykle 2 měsíce), která začíná dnem doručení druhé straně.
- ***okamžitým zrušením pracovního poměru*** – jedná se o výjimečný prostředek ke zrušení pracovního poměru. Pracovní poměr může být takto ukončen pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud zaměstnanec např. hrubě poruší pracovní kázeň nebo je odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu na dobu delší než 1 rok. Důvodem pro zaměstnance může být např. nevyplacení mzdy do 15 dnů od výplatního termínu.
- ***zrušením pracovního poměru ve zkušební době*** – pokud je v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba (nejvýše 3 měsíce), může během této doby kterákoliv strana ukončit pracovní poměr, a to i bez uvedení důvodu. Toto oznámení musí být písemně a musí být druhé straně doručeno alespoň 3 dny před ukončením poměru.
- ***uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán*** – pokud byl pracovní poměr uzavřen na dobu určitou, skončí poměr vypršením smlouvy
- ***smrtí zaměstnance*** – smrtí zaměstnance uzavřený pracovní poměr skončí.